



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

Processo N.º 2008.51.53.003747-3/01

Recorrente: União

Recorrido: Tadeu Coimbra Bessa

Origem: Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Relator: Juiz Federal Vladimir Santos Vitovsky

1. RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela União, em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que estaria em dissonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O incidente de uniformização foi inadmitido na origem, tendo a parte autora realizado pedido de submissão à Presidência da Turma Nacional de Uniformização, que admitiu o incidente por entender configurada a divergência.

A matéria objeto deste incidente de uniformização nacional é a discussão sobre a aplicação da Lei Complementar LC 118/2005, artigo 3º, a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

2. VOTO

O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Não merece trânsito a inconformidade da recorrente.

A decisão da Turma de origem está em conformidade com o entendimento adotado pela Corte Superior. A Jurisprudência firmada no E. STJ é no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168 do CTN tem início na data da homologação (expressa ou tácita) pelo Fisco, e não pelo pagamento indevido do tributo.

Entretanto, com o advento da LC 118/2005, o entendimento pacificado pela Corte Superior foi no sentido de que, se fosse possível acolher seu artigo 4º, que determina a aplicação retroativa do art. 3º da referida lei, para alcançar fatos passados, haveria ofensa grave ao princípio constitucional da autonomia e independência dos poderes, garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.

Sendo assim, a orientação que restou pacificada quanto ao tema é de que: com relação aos pagamentos efetuados a partir da vigência da LC 118/2005, o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar do pagamento indevido, e, quando se tratar de pagamentos anteriores, a prescrição deverá seguir o regime anteriormente adotado pela Corte Superior, a tese dos 5 + 5.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO**

Neste sentido, confira-se decisão recente do E. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC N. 118/05. SISTEMÁTICA DO "5 + 5". PRECEDENTE REGIDO PELO RITO DO ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI N. 8.213/91. EXTINÇÃO. NOVA EXAÇÃO. TRIBUTO EXIGÍVEL A PARTIR DA LEI N. 8.870/94.

1. Não se pode conhecer do recurso especial em relação à apontada violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensão ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros ou sobre os quais tenha ocorrido erro material. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 2. **A orientação desta Corte, no que tange ao prazo prescricional para a repetição de tributo sujeito a lançamento por homologação, é no sentido de que: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da vigência da LC n. 118/2005 (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento indevido; e, relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior (tese dos "5 + 5").** (REsp n. 1.002.932/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, 3. A partir do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no EREsp n. 644.736/PE, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que o artigo 4º, segunda parte, da LC 118/05 (que determina a aplicação retroativa do seu art. 3º, para alcançar inclusive fatos passados) ofende o princípio constitucional da autonomia e independência dos poderes (CF, art. 2º) e o da garantia do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 4. Conforme pacificado nesta instância, a contribuição ao Funrural incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais foi extinta a partir da vigência da Lei n. 8.213/91. Nada obstante, em seguida foi instituída outra contribuição, devida a partir de 23.3.1993 pela pessoa física empregadora rural sobre o valor da comercialização de sua produção, por meio da Lei n. 8.540/92. Desta feita, a contribuição incidente sobre a comercialização de produtos rurais a cargo da pessoa física empregadora rural somente não poderá ser cobrada no período compreendido entre as Leis n. 8.212/91 e 8.540/92. Precedentes: AgRg no REsp 1226313 / RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2011; REsp 1205599 / SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2011. 5. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta parte, parcialmente provido para que a prescrição na hipótese se oriente pela sistemática do "5 + 5". (STJ – REsp 1218759 / RS – Ministro Relator Mauro Campbell Marques – DJe 15/08/2011). (grifei).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

Por fim, constata-se que o decisum combatido está em consonância com a atual jurisprudência do E. STJ, portanto, a União não logrou êxito na comprovação da divergência alegada. Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL SUSCITADO PELA UNIÃO. P. R. I.

Fortaleza, 11 de outubro de 2011.

Assinatura manuscrita de Vladimir Santos Vitovsky, apresentando traços fluidos e estilizados.

Vladimir Santos Vitovsky
Juiz Federal



Poder Judiciário

**Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY
Requerente:	FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Requerido(a):	TADEU COIMBRA BESSA
Proc./Adv.:	WAGNER AMARAL MARTINS
Origem:	RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Proc. Nº.:	2008.51.53.003747-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Juiz Relator, conhecendo do incidente de uniformização e negando-lhe provimento, pediu vista, antecipadamente, o Juiz Federal Antonio Schenkel. Aguardam os Juízes Federais Alcides Saldanha, Paulo Arena, Jorge Gustavo, Janilson Siqueira, Rogério Moreira Alves, João Batista Lazzari, Simone Lemos Fernandes e Vanessa Mello.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Simone Lemos Fernandes, Antonio Schenkel, Vanessa Mello, Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Jorge Gustavo Macedo Costa, Janilson Siqueira, Rogério Moreira Alves e João Batista Lazzari, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal Adel Américo de Oliveira.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: JOSÉ PÉRICLES PEREIRA DE SOUSA

Brasília, 11 de outubro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº: 2008.51.53.003747-3

ORIGEM: RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

VOTO DIVERGENTE

Com todo o respeito ao e. Relator, Juiz Vladimir Vitovsky, vou divergir com base no Recurso Extraordinário n. 566.621/RS (com repercussão geral reconhecida), pois a Corte Excelsa assentou que para as ações ajuizadas a contar de 09 de junho de 2005 (como é o caso em apreço - ajuizada em 22/10/2008), o prazo prescricional, independentemente da data do fato gerador, é de 5 anos.

Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA *VACATIO LEGIS* – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.

Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a *vacatio legis*, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de *vacatio legis* de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.

Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.

Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso



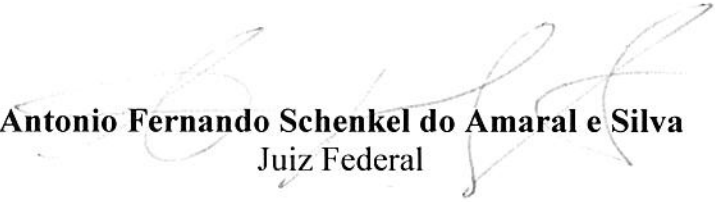
Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, j. 04.08.2011)

Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao Incidente de Uniformização, com aplicação do art. 15, do RI/TNU.

É o voto.

Brasília, 24 de novembro de 2011.


Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva
Juiz Federal



Poder Judiciário

**Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY
Requerente:	FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Requerido(a):	TADEU COIMBRA BESSA
Proc./Adv.:	WAGNER AMARAL MARTINS
Origem:	RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Proc. Nº.:	2008.51.53.003747-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto-vista do Juiz Antonio Schenkel, conhecendo do incidente e dando-lhe provimento, pediu vista, antecipadamente, o Juiz Paulo Arena. Aguardam os Juízes Federais Alcides Saldanha, Janilson Siqueira, Adel Américo de Oliveira, Rogério Moreira Alves, Cláudio José Coelho Costa, Simone Lemos Fernandes e Vanessa Mello.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Simone Lemos Fernandes, Antonio Schenkel, Vanessa Mello, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo De Oliveira, Rogério Moreira Alves e Cláudio José Coelho Costa, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal Jorge Gustavo Macedo Costa e Eduardo Bianchi, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal Vladimir Vitovsky.

Brasília, 24 de novembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº. : 2008.51.53.003747-3
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
REQUERENTE : UNIÃO
REQUERIDO(A) : TADEU COIMBRA BESSA
RELATOR : JUIZ FEDERAL VLADIMIR VITOVSKY

VOTO-VISTA

1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto pela União ao fundamento de ser aplicável o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para as ações ajuizadas a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, ainda que os fatos geradores sejam anteriores a tal data.

2. O nobre e culto relator, Juiz Vladimir Vitovsky, com base na jurisprudência dominante no STJ (REsp 1218759 / RS), conheceu e, no mérito, negou provimento ao Incidente, por entender aplicável quanto aos fatos geradores pretéritos, a fórmula dos “5 + 5”, a totalizar o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

3. Deste voto, pediu vista o eminente e culto Juiz Federal Antônio Schenkel, que divergiu do mesmo, a aplicar, considerando que a ação foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, ou seja, em 22/10/2008, a tese esposada pelo STF, no RE 566.621/RS, com



PODER JUDICIÁRIO

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Repercussão Geral, no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação de restituição ou de compensação de indébitos tributários foi reduzido para 05 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor da LC 118/05, qual seja, a partir de 09/06/2005.

4. Em sendo assim, e em prol da segurança jurídica e da pacificação social, ACOMPANHO o VOTO DIVERGENTE na íntegra. É como voto!

Brasília, 17 de outubro de 2012.

Paulo Arena

Juiz Federal

Documento assinado por **JF100133-PAULO RICARDO ARENA FILHO**

Autenticado sob o nº 0036.0D83.001H.0GBF.0B2C - SRDDJEFPRP

(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)

Assinatura manuscrita de Paulo Ricardo Arena Filho, com uma linha horizontal decorativa sobreposta.



Poder Judiciário

**Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL VLADIMIR SANTOS VITOVSKY
Requerente:	FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Requerido(a):	TADEU COIMBRA BESSA
Proc./Adv.:	WAGNER AMARAL MARTINS
Origem:	RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Proc. Nº.:	2008.51.53.003747-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto vista do Juiz Federal Paulo Arena, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente e, por maioria, lhe deu provimento, nos termos do voto divergente do Juiz Federal Antonio Schenkel, que lavrará o acórdão, vencido o Juiz Relator, que lhe negava provimento.

Participaram da Sessão de Julgamento os senhores Juízes Federais: Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cucio, Flores da Cunha, André Monteiro e João Batista Lazzari, em substituição à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 17 de outubro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº: 2008.51.53.003747-3

ORIGEM: RJ - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ACÓRDÃO

1. “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, j. 04.08.2011).”

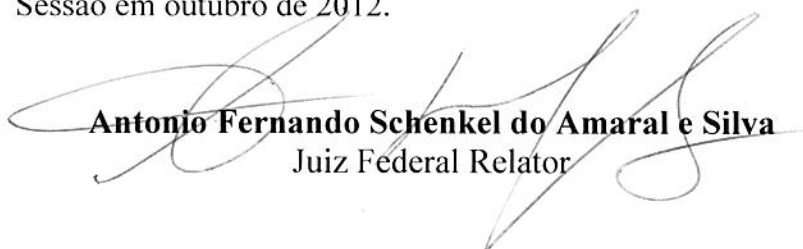
2. No Recurso Extraordinário n. 566.621/RS (com repercussão geral reconhecida), a Corte Excelsa assentou que, para as ações ajuizadas a contar de 09 de junho de 2005 (como é o caso em apreço – ajuizada em 22/10/2008), o prazo prescricional, independentemente da data do fato gerador, é de 5 anos.

3. Incidente de Uniformização conhecido e provido, com aplicação do art. 15, do RI/TNU.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

Sessão em outubro de 2012.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva'.

Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva
Juiz Federal Relator